

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 07/2023
LA PAZ, 29 DE MAYO DE 2023
"APROBACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PISLEA"
AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS.

VISTOS:

Que, del Informe INF/AGBC/DAF/SIS N° 0021/2023, de 05 de abril de 2023, elaborado por Roni Edwin Oyardo Acuña – Profesional II en Sistemas de la Agencia Boliviana de Correos (AGBC), e informe legal de CITE: INF/AGBC/AL N° 080/2022 de fecha 9 de Diciembre de 2023, elaborado por el Profesional del Área Legal de la AGBC.

CONSIDERANDO I:

Que, del Informe INF/AGBC/DAF/SIS N° 0021/2023, de 05 de abril de 2023, elaborado por Roni Edwin Oyardo Acuña – Profesional II en Sistemas de la Agencia Boliviana de Correos (AGBC), el mismo que refiere en su parte conclusiva y de recomendación: *"Por lo tanto, se concluye que la implementación PISLEA en la Agencia Boliviana de Correos – AGBC se adecúa a las normas planteadas en el D.S. N° 1793 en sus artículos 19, 20 y 21 norma la elaboración del Plan de Software Libre y Estándares Abiertos."* En su parte de recomendación, refiere: *"De acuerdo al análisis, desarrollo y conclusión, se sugiere a su autoridad aprobar con Resolución Administrativa el Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos PISLEA, y remitir el presente informe a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC) para el seguimiento y evaluación a la implementación del plan, posterior a ello solicitar conformidad a la ADSIB para la implementación de software IPS"*.

Que del informe legal INF/AGBC/AL N° 0080/2023 de 9 de Mayo de 2023 elaborado por Leonardo Rodrigo Quiroga Lahore – Profesional Área Legal de la Agencia Boliviana de Correos (AGBC), el mismo que refiere en su parte conclusiva y de recomendación: *"Que, del análisis de los antecedentes y la normativa legal vigente, se concluye que: 1) La incorporación y uso del Software Libre y estándares abiertos, promueve valores de innovación, solidaridad, búsqueda del bien común y el desarrollo de los individuos y de la sociedad, coincidentes con los del Estado, el desarrollo de software utilizando tecnologías libres, permite convertirnos en actores de su desarrollo, lo que se suma a las ventajas ya presentadas en cuanto a soberanía tecnológica, control de los datos y procesos, confiabilidad, estabilidad y seguridad informática. 2) El Plan de Implementación de software libre y estándares abiertos se rige por la normativa legal vigente sobre las tecnologías de la información y comunicación, simplificación de trámites, administración pública, planificación, gobierno electrónico y seguridad de la información. Los mismo que son la Constitución Política del Estado, de febrero de 2009, que instituye las telecomunicaciones como parte de los servicios básicos y establece que el acceso a estos es un derecho fundamental; La Ley N° 164, Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de*



Información y Comunicación, de 8 de agosto de 2011, Esta norma en su artículo 77 establece que los Órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral promoverán y priorizarán la utilización del software libre y estándares abiertos con el fin de sentar soberanía y seguridad nacional; Decreto Supremo N° 1793, de 13 de noviembre de 2013, que aprueba el Reglamento para el acceso, uso y desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación en el marco de la Ley N° 164, norma que establece definiciones respecto a software libre y la elaboración y contenidos mínimos del Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos; Decreto Supremo N° 1874, de 23 de enero de 2014, normativa que crea la Dirección de Gobierno Electrónico y la incorpora a la estructura jerárquica del Ministerio de Planificación del Desarrollo; Ley N° 650, Agenda Patriótica, de 19 de enero de 2015, que eleva a rango de Ley la "Agenda Patriótica del Bicentenario 2025", El pilar cuatro trata específicamente acerca de soberanía tecnológica; Decreto Supremo N° 2514, de 9 de septiembre de 2015, de creación de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación, que asigna como una función de la AGETIC proponer, promover, gestionar, articular y actualizar el Plan de Implementación de software libre y estándares abiertos; Ley N° 777, de 21 de enero de 2016, Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado –SPIE que establece un marco general de planificación del Estado. 3) Al mismo tiempo, como se señala en el Decreto Supremo N° 1793, la ejecución del Plan de Software Libre y Estándares Abiertos estará a cargo de las entidades públicas. La migración a sistemas de Software Libre en cada entidad deberá ser llevada a cabo de acuerdo al Plan de Implementación Institucional diseñado por la misma y presentado a la entidad competente para su consideración y acompañamiento. 4) Que según Decreto Supremo N° 3251 del 12 de julio de 2017, se debe remitir a la AGETIC el Plan Institucional de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos, juntamente con la resolución expresa aprobado por la Máxima Autoridad Ejecutiva. 5) Del Informe INF/AGBC/DAF/SIS N° 0021/2023 del 05 de abril de 2023, elaborado por Roni Edwin Oyardo Acuña - Profesional II en Sistemas en el que adjunta el Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos 2022-2025 los mismo que tienen establecidos como ejes estratégicos, Estado, sector académico, sector productor de tecnologías y sociedad. 6) Asimismo que en el informe emitido y señalado anteriormente establece en su recomendación: De acuerdo al análisis, desarrollo y conclusión, se sugiere a su autoridad aprobar con Resolución Administrativa el Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos PISLEA, y remitir el presente informe a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC) para el seguimiento y evaluación a la implementación del plan, posterior a ello solicitar conformidad a la ADSIB para la implementación de software IPS. 7) Y que por todos los puntos establecidos, se evidencia su viabilidad mediante la normativa referida, por lo que se ve conveniente su continuar con los procedimientos establecidos por los mismos. En su RECOMENDACIÓN, refiere: "De lo manifestado de las consideraciones legales precitadas y del Informe INF/AGBC/DAF/SIS N° 0021/2023 del 05 de abril de 2023, elaborado por Roni Edwin Oyardo Acuña - Profesional II en Sistemas, se considera y recomienda a su Autoridad, lo siguiente: Se apruebe el presente informe, como también el informe INF/AGBC/DAF/SIS N° 0021/2023 del 05 de abril de 2023, elaborado por Roni Edwin Oyardo Acuña - Profesional II en Sistemas, con referencia: "PLAN DE IMPLEMENTACION PISLEA EN LA AGBC";

Aprobar el Plan Institucional de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA) de la Agencia Boliviana de Correos; Elaboración y emisión de la correspondiente Resolución Administrativa que Aprueba "EL PLAN DE IMPLEMENTACION DE SOFTWARE LIBRE Y ESTANDARES ABIERTOS PISLEA"; que en cumplimiento del Parágrafo I de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 3251 de 12 de julio de 2017, la Dirección de Sistemas de la Agencia Boliviana de Correos debe enviar el PLAN INSTITUCIONAL DE IMPLEMENTACION DE SOFTWARE LIBRE Y ESTANDARES ABIERTOS DE LA AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS ante la AGETIC para su validación, seguimiento de su implementación y publicación en su página web; Que, la Dirección de Sistemas dependiente de la Dirección Administrativa Financiera de esta entidad, quede encargada de tomar todos los recaudos necesarios para dar cumplimiento a la Presente Resolución Administrativa Interna, sea mediante la ejecución de actos y tramites que demanden su plena ejecución"

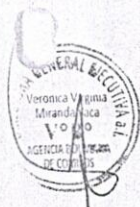
CONSIDERANDO II:

Que, del Artículo 20° de la Constitución Política del Estado, de 07 de febrero de 2009 en su parágrafo primero y segundo, establece "I. Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones. II. Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias (...) La provisión de servicios debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con participación y control social."

Que del Artículo 77° del parágrafo primero de la Ley No. 164 de 08 de agosto de 2011, General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, establece: "Los Órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral en todos sus niveles, promoverán y priorizarán la utilización del software libre y estándares abiertos, en el marco de la soberanía y seguridad nacional. II. El Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, elaborará el plan de implementación de software libre y estándares abiertos en coordinación con los demás órganos del Estado y entidades de la administración pública."

Que del Artículo 1° del Decreto Supremo N° 3251 determina que tiene por objeto: "a) Aprobar el Plan de Implementación de Gobierno Electrónico que en Anexo forma parte integrante del presente Decreto Supremo. b) Aprobar el Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos que en Anexo forma parte integrante del presente Decreto Supremo. c) Establecer aspectos complementarios para la implementación de ambos planes."

Que el Parágrafo I, de la Disposición Transitoria Primera de la citada disposición legal determina que las entidades públicas, en un plazo máximo de hasta dieciocho (18) meses a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, enviarán a la AGETIC el Plan Institucional de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos, aprobado por la Máxima Autoridad Ejecutiva mediante resolución expresa, para su validación, seguimiento de su implementación y publicación en su página web.



Que, el artículo 2° del Decreto Supremo No. 3495, crea la Agencia Boliviana de Correos denominada "Correos de Bolivia", como una institución pública descentralizada de derecho público con personalidad jurídica, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, y patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

Que, el Artículo 5° del Decreto Supremo No 3495, establece las funciones de la Agencia Boliviana de Correos son las siguientes: "a) Planificar, prestar, mejorar y desarrollar en todo el territorio nacional los servicios postales básicos y no básicos, nacionales o internacionales, financieros, postales, conexos y accesorios establecidos en las disposiciones legales sobre Correos, en los convenios y Acuerdos Postales Internacionales suscritos por el estado y en sus respectivos reglamentos y b) Prestar y promover el desarrollo del Servicio Postal Universal."

Que, el artículo 6°, en su Inciso j) del Decreto Supremo No 3495, refiere sobre las atribuciones de la Máxima Autoridad Ejecutiva: "Son atribuciones del Director General Ejecutivo: j) Realizar y autorizar los actos administrativos necesarios para el funcionamiento de la Institución."

CONSIDERANDO III:

Que, la Resolución Ministerial No. 060 de 31 de marzo de 2022 dictado por el Sr. Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda del Estado Plurinacional de Bolivia, Ing. Edgar Montañó Rojas, en su parte Resolutiva dispone: "RESUELVE PRIMERO. - DESIGNAR a la ciudadana VERÓNICA VIRGINIA MIRANDA VACA con Cédula de Identidad No. 3477594 L.P., como DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA interina de la Agencia Boliviana de Correos...sic."

POR TANTO:

La Directora General Ejecutiva a.i. de la Agencia Boliviana de Correos, en su condición de Máxima Autoridad Ejecutiva – MAE; y en ejercicio de las facultades conferidas por el ordenamiento jurídico vigente:

RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar los Informes INF/AGBC/DAF/SIS N° 0021/2023 de 05 de abril de 2023, elaborado por el Profesional II en Sistemas y INF/AGBC/AL N° 0080/2023 de fecha 9 de Mayo de 2023, elaborado por el Profesional de la Unidad Legal.

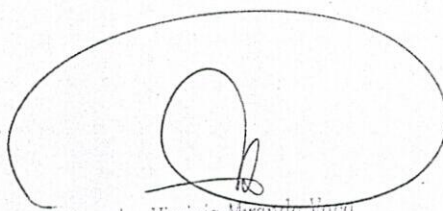
Artículo 2.- Aprobar el Plan Institucional de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA) de la Agencia Boliviana de Correos, que en anexo forma parte indivisible de la presente resolución.

Artículo 3.- En cumplimiento del Parágrafo I de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 3251 de 12 de julio de 2017, la Dirección de Sistemas de la Agencia Boliviana de Correos debe emitir el PLAN INSTITUCIONAL DE IMPLEMENTACION DE SOFTWARE LIBRE Y ESTANDÁRES ABIERTOS DE LA AGENCIA BOLIVIANA DE

CORREOS para su remisión ante la AGETIC quien validará y realizará el seguimiento de su implementación y publicación en la página web.

Artículo 4.- La Dirección de Sistemas dependiente de la Dirección Administrativa Financiera de esta entidad, queda encargada de tomar todos los recaudos necesarios para dar cumplimiento a la Presente Resolución Administrativa, sea mediante la ejecución de actos y tramites que demande.

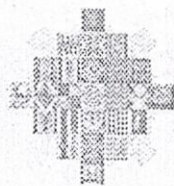
Regístrese, comuníquese y cúmplase



Veronica Virginia Miranda Vaca
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS



Proveido N°: 11		A:															
ATENCION URGENTE		ELABORAR INFORME		ELABORAR RESPUESTA		PARA SU CONSIDERACION		PARA SU CONOCIMIENTO		PARA VOb		ARCHIVAR		OTRO			
														Hora:			
Adjunto:																	



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA



La Paz, 09 de Junio de 2023
CITE: AGBC-DESP-VVMV-0447-CAR/2023

Señor
Vladimir Terán Gutiérrez
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO
AGENCIA DE GOBIERNO ELECTRONICO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y
COMUNICACION (AGETIC)
Presente.-

REF.: SU CONTENIDO

De mi consideración:

Mediante el presente, procedo a la remisión de Resolución Administrativa N° 007/2023 de referencia "Plan de implementación Pislea" y plan de implementación de Software Libre y estándares abiertos AGBC 2022-2025, para fines correspondientes.

Sin otro particular, me despido de su digna Autoridad.

Atentamente.

Teronica Virginia Miranda Yaca
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA a.i.
AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS

VVMV/rag
Adj. /lo mencionado
c.c. / DGE - AL

2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN: POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

INFORME
INF/AGBC/AL N° 0080/2023

A : **Veronica Virginia Miranda Vaca**
Directora General Ejecutiva a.i.

DE : **Leonardo Rodrigo Quiroga Lahore**
PROFESIONAL ÁREA LEGAL

REF. : **PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PISLEA EN LA AGBC**

FECHA: **Martes, 09 de Mayo de 2023**

AGBC/2023-00666

Señora directora:

I. ANTECEDENTES.

Que, mediante Hoja de Ruta AGBC/2023-00666, cursa la siguiente documentación en la Unidad Jurídica:

- Informe INF/AGBC/DAF/SIS N° 0021/2023, de 05 de abril de 2023, elaborado por Roni Edwin Oyardo Acuña – Profesional II en Sistemas, con referencia: **"LA IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE LIBRE Y ESTANDARES ABIERTOS PISLEA"**.

Y, en atención a los antecedentes remitidos, para su debido análisis y emisión del presente informe legal.

II. MARCO NORMATIVO

- Constitución Política del Estado de 07 de febrero de 2009.
- Ley 164 General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación de 08 de agosto de 2011.
- Decreto Supremo N° 1793, de 13 de noviembre de 2013.
- Reglamento General a la Ley N° 164, de 8 de agosto de 2011, General de telecomunicaciones, tecnologías de información, 24 de octubre de 2012.
- Decreto Supremo N° 1874, de 23 de enero de 2014, que tiene como objeto de Modificar los Artículos 45, 46 y 49 del Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, modificados por los Artículos 3 y 8 del Decreto Supremo N° 0429, de 10 de febrero de 2010. Disponer el cierre de la Unidad de Productividad y Competitividad - UPC, dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo.



2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN: POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

- Ley N° 650, Agenda Patriótica, de 19 de enero de 2015, que eleva a rango de Ley
- Decreto Supremo N° 2514, de 9 de septiembre de 2015.
- Ley N° 777, de 21 de enero de 2016, Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado –SPIE
- Decreto Supremo N° 3251 del 12 de Julio de 2017.
- Decreto Supremo 3495 de 28 de febrero de 2018.

III. DESARROLLO:

A. DEL MARCO NORMATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE LIBRE Y ESTANDARES ABIERTOS PISLEA:

1. Que, del Artículo 20° de la Constitución Política del Estado, de 07 de febrero de 2009 en su párrafo primero y segundo, establece "I. Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones. II. Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias... La provisión de servicios debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con participación y control social.".
2. La Ley N° 164, de 08 de agosto de 2011, General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, establece el régimen general de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, del servicio postal y el sistema de regulación.

En su artículo 71°, refiere como prioridad nacional: "Se declara de prioridad nacional la promoción del uso de las tecnologías de información y comunicación para procurar el vivir bien de todas las bolivianas y bolivianos."

Asimismo, en su Artículo 77°, en sus párrafos primero y segundo, refiere: "I. Los Órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral en todos sus niveles, promoverán y priorizarán la utilización del software libre y estándares abiertos, en el marco de la soberanía y seguridad nacional. II. El Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, elaborará el plan de implementación de software libre y estándares abiertos en coordinación con los demás órganos del Estado y entidades de la administración pública."

2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN: POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

3. El Decreto Supremo N° 1793, de 13 de noviembre de 2013, que tiene el objeto de reglamentar el acceso, uso y desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación – TIC, en el marco del Título IV de la Ley N° 164, de 8 de agosto de 2011, General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación.

En su artículo 19°, refiere sobre el plan de implementación de software libre y estándares abiertos en sus parágrafos primero, segundo y tercero: "I. El Ministerio de Planificación del Desarrollo en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, a través del Viceministerio de Telecomunicaciones y la ADSIB, es la instancia responsable de elaborar, promover, gestionar y articular el Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos para los Órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral en todos sus niveles del Estado Plurinacional de Bolivia, así como de su permanente actualización. II. El Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos establecerá los mecanismos para el desarrollo comunitario de aplicaciones de Software Libre, transversales a las necesidades del Estado Plurinacional. III. La ejecución del Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos, estará a cargo de las entidades públicas."

Asimismo, en su artículo 20° refiere sobre el lineamiento del plan: "Establecer las condiciones y mecanismos para la implementación, uso, estudio, auditoría, investigación y desarrollo de software libre y estándares abiertos en las entidades públicas."

En el artículo 21° refiere sobre lineamientos del plan: "El Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos, debe considerar mínimamente los siguientes lineamientos:

- Posibilitar la implementación, uso y desarrollo de Software Libre y Estándares Abiertos en las plataformas informáticas, aplicaciones, ordenadores, redes informáticas, intercambio de datos y publicación de contenidos digitales de los órganos del Estado Plurinacional de Bolivia;
- Promover el avance del proceso de descolonización del conocimiento;
- Promover la formación, especialización y capacitación de recursos humanos en software libre y estándares abiertos en coordinación con los órganos del Estado y entidades de la administración pública;
- Promover mecanismos de cooperación internacional en materia de software libre y estándares abiertos, en respeto de la soberanía y seguridad informática del Estado Plurinacional de Bolivia;
- Establecer los mecanismos de seguimiento y control que garanticen la aplicación del presente Reglamento y el Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos;



2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN: POR UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

- f. Promover el desarrollo de software libre en los sectores público y privado, favoreciendo a los profesionales y empresas bolivianas;
 - g. Establecer las condiciones y jerarquización para fortalecer las unidades de sistemas de las entidades públicas, de modo que puedan cumplir con los objetivos del Reglamento."
4. Reglamento General a la Ley N° 164, de 8 de agosto de 2011, General de telecomunicaciones, tecnologías de información, 24 de octubre de 2012, tiene como objetivo Reglamentar el acceso, uso y desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación – TIC, en el marco del Título IV de la Ley N° 164, de 8 de agosto de 2011, General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación.

En su artículo 2° el mismo que establece el ámbito de aplicación: "El presente Reglamento se aplicará a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que realicen actividades o presten servicios relacionados con la certificación digital, gobierno electrónico, software libre, correo electrónico y el uso de documentos y firmas digitales en el Estado Plurinacional de Bolivia."

Asimismo, en su artículo 7°, sobre los lineamientos del plan de implementación, refiere: "El Plan de Implementación del Gobierno Electrónico, deberá considerar mínimamente los siguientes lineamientos:

- a. Posibilitar a la población en general el derecho a acceder, participar y relacionarse de manera eficiente y transparente con las entidades públicas por medios electrónicos, asegurando credibilidad y confianza en el gobierno en línea;
- b. Fortalecer la protección de la información, contenidos y aplicaciones digitales de la población en general, que acceda a la prestación de los servicios en línea;
- c. Establecer las condiciones tecnológicas adecuadas para que la población en general pueda acceder y comunicarse con las entidades públicas y hacer uso de los servicios proporcionados por las mismas, en condiciones de igualdad, indistintamente del hardware o software utilizado, la infraestructura de red, el idioma y la localización geográfica;
- d. Proponer mecanismos para lograr eficiencia en el uso de los recursos tecnológicos de las entidades públicas, además de la interoperabilidad de los sistemas de información y de servicios gubernamentales desarrollados por cada una de ellas, a través de la aplicación y uso de estándares abiertos;
- e. Promover mecanismos de colaboración para generar la integración entre las diferentes entidades públicas que posibiliten ampliar y mejorar el desarrollo conjunto de soluciones y servicios de gobierno en línea, permitiendo una gestión efectiva y de vocación de servicio al público;

2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN: POR UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

- f. Promover la capacitación y formación de los recursos humanos de manera de contribuir al uso y aprovechamiento de los diferentes sistemas y aplicaciones de gobierno electrónico a fin de lograr su eficiencia;
- g. Promover el acceso a la información pública a través de sistemas informáticos que permitan a la ciudadanía, organizaciones sociales y pueblos y naciones indígena originario campesinos ejercer los derechos a la participación y control social establecidos en la Constitución Política del Estado y la Ley N° 341;
- h. Fortalecer los mecanismos de participación de la ciudadanía, organizaciones sociales y pueblos y naciones indígena originario campesinos en la elaboración de las políticas públicas, mediante el uso del TIC."

En sus artículo 19°, refiere sobre el plan de implementación de software libre y estándares abiertos, en sus siguientes parágrafos: "

- I. El Ministerio de Planificación del Desarrollo en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, a través del Viceministerio de Telecomunicaciones y la ADSIB, es la instancia responsable de elaborar, promover, gestionar y articular el Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos para los Órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral en todos sus niveles del Estado Plurinacional de Bolivia, así como de su permanente actualización.
- II. El Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos establecerá los mecanismos para el desarrollo comunitario de aplicaciones de Software Libre, transversales a las necesidades del Estado Plurinacional.
- III. La ejecución del Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos, estará a cargo de las entidades públicas.
- IV. El seguimiento a la ejecución del Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos estará a cargo de la ADSIB en coordinación con cada entidad de la administración pública del Estado.

En su artículo 20° refiere sobre el objetivo del plan: "Establecer las condiciones y mecanismos para la implementación, uso, estudio, auditoria, investigación y desarrollo de software libre y estándares abiertos en las entidades públicas."

Asimismo en su artículo 22° sobre el repositorio estatal de Software Libre, en su parágrafo quinto, refiere: "Las entidades públicas tienen la obligación de registrar los sistemas y las aplicaciones libres usadas y desarrolladas, de manera directa o a través de terceros, en el Repositorio Estatal de Software Libre, conforme a procedimientos establecidos por la ADSIB, con excepción de aquellas consideradas estratégicas por cada institución."



2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN: POR UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

5. Ley N° 650, Agenda Patriótica, de 19 de enero de 2015, que eleva a rango de Ley, la "Agenda Patriótica del bicentenario 2025", que contiene los trece (13) pilares de la Bolivia Digna y Soberana.

En su artículo 1°, en su Numeral 4), refiere: "Soberanía científica y tecnológica con identidad propia"

6. Decreto Supremo N° 2514, de 9 de septiembre de 2015, que tiene por objeto crear la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación - AGETIC; crear los comités Interinstitucionales de Simplificación de Trámites.

En su artículo 7°, sobre las funciones de la AGETIC, en su Inc. I) y J) refiere sobre sus funciones las siguientes: "

- I) Elaborar, proponer, promover, gestionar, articular y actualizar el Plan de Implementación de Gobierno Electrónico y el Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos para las entidades del sector público; y otros planes relacionados con el ámbito de gobierno electrónico y seguridad informática;
- J) Realizar el seguimiento y evaluación a la implementación del Plan de Implementación de Gobierno Electrónico y el Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos."

7. Del Decreto Supremo N° 3251 determina que tiene por objeto en su artículo 1° : a) Aprobar el Plan de Implementación de Gobierno Electrónico que en Anexo forma parte integrante del presente Decreto Supremo. b) Aprobar el Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos que en Anexo forma parte integrante del presente Decreto Supremo. c) Establecer aspectos complementarios para la implementación de ambos planes.

En su Artículo 2° refiere sobre el alcance: "el plan de implementación de Gobierno Electrónico y el Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos son aplicables por todos los niveles de gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia."

Que en su Parágrafo primero de la Disposición Transitoria Primera de la citada disposición legal determina que las: "entidades públicas, en un plazo máximo de hasta dieciocho (18) meses a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, enviarán a la AGETIC el Plan Institucional de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos, aprobado por la Máxima Autoridad Ejecutiva mediante

resolución expresa, para su validación, seguimiento de su implementación y publicación en su página web."

8. Ley N° 777, de 21 de enero de 2016, Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado –SPIE, que tiene como objeto establecer el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), que conducirá el proceso de planificación del desarrollo integral del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco del Vivir Bien.

En su artículo 2° refiere en su párrafo primero, sobre el sistema de planificación integral del estado y sus subsistemas: "I. Es el conjunto organizado y articulado de normas, subsistemas, procesos, metodologías, mecanismos y procedimientos para la planificación integral de largo, mediano y corto plazo del Estado Plurinacional, que permita alcanzar los objetivos del Vivir Bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, para la construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria, con la participación de todos los niveles gubernativos del Estado, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley"

9. El Decreto Supremo 3495 de 28 de febrero de 2018, de Creación de Agencia Boliviana de Correos (AGBC); que tiene como objeto normar la administración del Servicio Postal Público en Bolivia.

En su artículo 2°, establece que: "Se crea la Agencia Boliviana de Correos denominada "Correos de Bolivia", como una institución pública descentralizada de derecho público con personalidad jurídica, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, y patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda."

Asimismo en su artículo 6°, en su inciso j) refiere sobre las atribuciones de la Directora General Ejecutivo: "Son atribuciones del Director General Ejecutivo: j) Realizar y autorizar los actos administrativos necesarios para el funcionamiento de la Institución."

Además, en su artículo 9° se reconoce como Operador Público Designado, el cual señala: "Se nombra a la Agencia Boliviana de Correos como el Operador Público Designado del Estado Plurinacional de Bolivia."

B. SOBRE EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PISLEA EN LA AGBC.



2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN: POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Que, del Informe INF/AGBC/DAF/SIS N° 0021/2023, de 05 de Abril de 2023, elaborado por Roni Edwin Oyardo Acuña – Profesional II en sistemas, la misma que refiere en su parte pertinente del punto de Desarrollo: "El Plan contempla la implementación de Gobierno Electrónico que se orientan a establecer las condiciones en que la Agencia de Correos de Bolivia – AGBC se relaciona con las tecnologías de la información y la comunicación en el desarrollo de sus procesos internos, en los servicios que presta a la ciudadanía y en la gestión pública en general. En cumplimiento al Decreto Supremo Nro.3251, del 12 de Julio de 2017, aprueba el establecimiento del "Programa de seguimiento y evaluación del Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos" (PISLEA) y establece: "El seguimiento y evaluación a la implementación del Plan es una tarea que se realizará de manera conjunta y periódica, de tal manera que sirva como insumo para la formulación de estrategias y la actualización del plan. Este programa de evaluación se concretará en un informe anual que exprese el estado de implementación del Plan de Software libre, según las metas e indicadores establecidos".

En este sentido, para construir un gobierno electrónico soberano acorde a los postulados de la Constitución Política del Estado y la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, resulta imprescindible la implementación, uso, investigación y desarrollo de aplicaciones de software libre para el gobierno electrónico, ya que sin software libre se constituye un gobierno electrónico tecnológicamente dependiente y conceptual y técnicamente colonizado. De este modo, se impone el software libre para el desarrollo de gobierno electrónico, en toda tecnología sobre la que el Estado puede tener el control, conocer sus procesos, mecanismos y técnicas de desarrollo y funcionamiento, sin que esto impida el diálogo intercultural con el mundo y el aprovechamiento de la tecnología existente. Esto implica, necesariamente, no sólo el uso de software libre, sino la generación de capacidades en el Estado y en la sociedad Boliviana para la innovación, investigación y desarrollo de herramientas de gobierno electrónico basadas en software libre, a través de procesos de capacitación y formación de alto nivel, y de mecanismos de facilitación para los sectores productivos, que permitan dotar a Bolivia de los técnicos, profesionales y empresas privadas, sociales y comunitarias calificados para asumir los retos que implica la articulación de ambos aspectos. Es por esto que el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 1793 de 13 de noviembre del 2013 (Reglamento para el Desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación) establece que el Estado: "... promoverá de manera prioritaria el desarrollo de contenidos, aplicaciones y servicios TIC en Software Libre en las áreas de educación, salud, gestión gubernamental, desarrollo productivo y comunicación e información...". El software libre es, por tanto, el recurso estratégico para el desarrollo de contenidos, aplicaciones y servicios TIC en la implementación de Gobierno Electrónico y los estándares abiertos la base para la normalización de la comunicación, intercambio de datos e información entre las entidades públicas y con la ciudadanía y en la implementación de tecnologías de la información y comunicación, al mismo tiempo que permiten el control

2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCAIZACIÓN: POR UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

soberano sobre las operaciones de las aplicaciones informáticas utilizadas y la posibilidad de acceder al conocimiento y participar de su desarrollo.

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PISLEA

DESCRIPCIÓN ETAPA / OPERACIÓN	2022					2023				
	01	02	03	04	05	01	02	03	04	05
FASE I: DOCUMENTAR EL PROYECTO EN LA AGBC										
1. Informar sobre la necesidad de migrar a SW libre presentando el PISLEA a los directivos de AGBC										
FASE II: REALIZAR LA INFORMACIÓN DE PERSONALES Y SERVICIOS DE AGBC										
1. Definir las alternativas de SW libre a utilizar										
2. Capacitar al Personal de Atención en la Interacción y Administración de Servidores y Servicios de SW Libre										
3. Establecer el Orden de Migración de Servidores y Servicios Principales para la Migración										
4. Realizar la Migración de Servidores y Servicios Principales conforme al orden establecido										
5. Implementar mecanismos de control sobre el funcionamiento de los Servidores y Servicios Migrados										
FASE III: REALIZAR LA INFORMACIÓN DE SERVIDORES Y SERVICIOS PRINCIPALES										
1. Definir las alternativas de SW libre a utilizar										
2. Capacitar al Personal de Atención en la Interacción y Administración de Servidores y Servicios de SW Libre										
3. Establecer el Orden de Migración de Servidores y Servicios Principales para la Migración										
4. Realizar la Migración de Servidores y Servicios Principales conforme al orden establecido										
5. Implementar mecanismos de control sobre el funcionamiento de los Servidores y Servicios Migrados										
FASE IV: REALIZAR LA INFORMACIÓN DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS										
1. Definir las alternativas de SW libre a utilizar										
2. Capacitar al Personal de Atención en la Interacción y Soporte Técnico de Estaciones de Trabajo con SW Libre										
3. Establecer el Orden de Migración de Estaciones de Trabajo con SW Libre										
4. Realizar la Migración de Estaciones de Trabajo conforme al orden establecido										
5. Capacitar a los usuarios en el uso del S.O. y Aplicaciones de Ofimática conforme al orden establecido										
6. Realizar servicios de Soporte Técnico										
7. Implementar mecanismos de control sobre el funcionamiento de las Estaciones de Trabajo migradas										
FASE V: REALIZAR LA INFORMACIÓN DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS										
1. Definir las alternativas de SW libre a utilizar										
2. Capacitar al Personal de Atención en la Interacción de las Aplicaciones a utilizar										
3. Establecer el Orden de Migración de Estaciones de Trabajo con SW Libre										
4. Realizar la Migración de Estaciones de Trabajo conforme al orden establecido										
5. Capacitar a los usuarios en el uso del S.O. y Aplicaciones de Ofimática conforme al orden establecido										
6. Realizar servicios de Soporte Técnico										
7. Implementar mecanismos de control sobre el funcionamiento de las Estaciones de Trabajo migradas										
FASE VI: REALIZAR LA INFORMACIÓN DE LOS NUEVOS SERVIDORES Y SERVICIOS DE AGBC										
1. Definir las alternativas de SW libre a utilizar										
2. Definir las metodologías de desarrollo de SW a utilizar										
3. Realizar el Desarrollo de Software SI para dar solución a problemas operativos de la AGBC										
4. Realizar la implementación de los Nuevos Sistemas de Información de AGBC										
5. Realizar el Abastecimiento de los Nuevos Sistemas de Información de AGBC										
FASE VII: REALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL PISLEA										
1. Adecuar el Manual Normativo Interno existente según con el enfoque del SW Libre										
2. Generar nuevos Manuales Normativos según el enfoque del SW Libre y según las necesidades de la institución										

Cronograma de actividades AGBC

En su parte conclusiva refiere: "Por lo tanto, se concluye que la implementación PISLEA en la Agencia Boliviana de Correos – AGBC se adecúa a las normas planteadas en el D.S. N° 1793 en sus artículos 19, 20 y 21 norma la elaboración del Plan de Software Libre y Estándares Abiertos."

En su parte de recomendación, refiere: "De acuerdo al análisis, desarrollo y conclusión, se sugiere a su autoridad aprobar con Resolución Administrativa el Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos PISLEA, y remitir el presente informe a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC) para el



2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN: POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

seguimiento y evaluación a la implementación del plan, posterior a ello solicitar conformidad a la ADSIB para la implementación de software IPS".

C. ANALISIS SOBRE EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PISLEA EN LA AGBC:

Del Informe que es emitido INF/AGBC/DAF/SIS N° 0021/2023 del 05 de abril de 2023, elaborado por Roni Edwin Oyardo Acuña - Profesional II en Sistemas, en la cual se puede establecer que la Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos PISLEA se rige por normativa Legal del Estado Plurinacional de Bolivia, el mismo es un Plan Institucional, de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertas (PISLEA), y que es una decisión adoptada mediante la Ley N° 164 y ratificada en el Decreto Supremo N° 1793, respecto a la implementación de software libre y estándares abiertos en las entidades públicas y descentralizadas del Estado Plurinacional de Bolivia, que busca consolidar un ecosistema completo para hacer efectiva en la normativa antes mencionada.

Siendo que el mismo es establecido en la Constitución Política del Estado y la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, principalmente en cuanto se refiere a la soberanía en general y a la soberanía tecnológica en particular. Al mismo tiempo, busca establecer las condiciones para hacer efectivo el proceso de su implementación en el plazo previsto en el Decreto Supremo N° 1793.

El Software Libre, estándares abiertos y Gobierno Electrónico se complementa con el plan de implementación de Gobierno Electrónico en la medida en que ambos se orientan a establecer las condiciones en que el Estado se relaciona con las tecnologías de la información y la comunicación en el desarrollo de sus procesos internos, en la gestión pública en general. En este sentido, para construir un gobierno electrónico soberano acorde a los postulados de la Constitución Política del Estado y la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, además de la normativa descritas del presente informe legal, resulta imprescindible la implementación, uso, investigación y desarrollo de aplicaciones de Software Libre para el gobierno electrónico.

De este modo, el Software Libre se impone para el desarrollo de gobierno electrónico, en toda tecnología sobre lo que el Estado puede tener el control, conocer sus procesos, mecanismos y técnicas de desarrollo y funcionamiento, por lo que se ve viable remitir

2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCAIZACIÓN: POR UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

a la AGETIC el Plan Institucional de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos, aprobado por la Máxima Autoridad Ejecutiva mediante resolución expresa; prevista en el Decreto Supremo N° 3251.

IV. CONCLUSIONES:

Que, del análisis de los antecedentes y la normativa legal vigente, se concluye que:

- 1) La incorporación y uso del Software Libre y estándares abiertos, promueve valores de innovación, solidaridad, búsqueda del bien común y el desarrollo de los individuos y de la sociedad, coincidentes con los del Estado. el desarrollo de software utilizando tecnologías libres, nos convertimos en actores de su desarrollo, lo que se suma a las ventajas ya presentadas en cuanto a soberanía tecnológica, control de los datos y procesos, confiabilidad, estabilidad y seguridad informática.
- 2) El Plan de Implementación de software libre y estándares abiertos se rige por la normativa legal vigente sobre las tecnologías de la información y comunicación, simplificación de trámites, administración pública, planificación, gobierno electrónico y seguridad de la información. Los mismo que son la Constitución Política del Estado, de febrero de 2009, que instituye las telecomunicaciones como parte de los servicios básicos y establece que el acceso a estos es un derecho fundamental; La Ley N° 164, Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, de 8 de agosto de 2011, Esta norma en su artículo 77 establece que los Órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral promoverán y priorizarán la utilización del software libre y estándares abiertos con el fin de sentar soberanía y seguridad nacional; Decreto Supremo N° 1793, de 13 de noviembre de 2013, que aprueba el Reglamento para el acceso, uso y desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación en el marco de la Ley N° 164, norma que establece definiciones respecto a software libre y la elaboración y contenidos mínimos del Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos; Decreto Supremo N° 1874, de 23 de enero de 2014, normativa que crea la Dirección de Gobierno Electrónico y la incorpora a la estructura jerárquica del Ministerio de Planificación del Desarrollo; Ley N° 650, Agenda Patriótica, de 19 de enero de 2015, que eleva a rango de Ley la "Agenda Patriótica



2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN: POR UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

del Bicentenario 2025". El pilar cuatro trata específicamente acerca de soberanía tecnológica; Decreto Supremo N° 2514, de 9 de septiembre de 2015, de creación de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación, que asigna como una función de la AGETIC proponer, promover, gestionar, articular y actualizar el Plan de Implementación de software libre y estándares abiertos; Ley N° 777, de 21 de enero de 2016, Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado –SPIE que establece un marco general de planificación del Estado.

- 3) Al mismo tiempo, como se señala en el Decreto Supremo N° 1793, la ejecución del Plan de Software Libre y Estándares Abiertos estará a cargo de las entidades públicas. La migración a sistemas de Software Libre en cada entidad deberá ser llevada a cabo de acuerdo al Plan de Implementación Institucional diseñado por la misma y presentado a la entidad competente para su consideración y acompañamiento.
- 4) Que según Decreto Supremo N° 3251 del 12 de julio de 2017, se debe remitir a la AGETIC el Plan Institucional de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos, juntamente con la resolución expresa aprobado por la Máxima Autoridad Ejecutiva.
- 5) Del Informe INF/AGBC/DAF/SIS N° 0021/2023 del 05 de abril de 2023, elaborado por Roni Edwin Oyardo Acuña - Profesional II en Sistemas en el que adjunta el Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos 2022-2025 los mismo que tienen establecidos como ejes estratégicos, Estado, sector académico, sector productor de tecnologías y sociedad.
- 6) Asimismo que en el informe emitido y señalado anteriormente establece en su recomendación: *De acuerdo al análisis, desarrollo y conclusión, se sugiere a su autoridad aprobar con Resolución Administrativa el Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos PISLEA, y remitir el presente informe a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC) para el seguimiento y evaluación a la implementación del plan, posterior a ello solicitar conformidad a la ADSIB para la implementación de software IPS.*
- 7) Y que por todos los puntos establecidos, se evidencia su viabilidad mediante la normativa referida, por lo que se ve conveniente su continuar con los procedimientos establecidos por los mismos.

2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN: POR UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

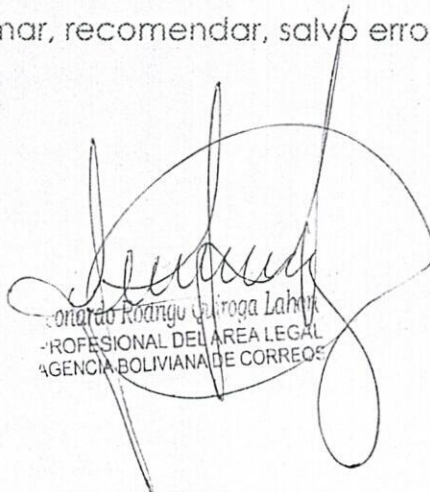
RECOMENDACIONES:

De lo manifestado de las consideraciones legales precitadas y del Informe INF/AGBC/DAF/SIS N° 0021/2023 del 05 de abril de 2023, elaborado por Roni Edwin Oyardo Acuña - Profesional II en Sistemas, se considera y recomienda a su Autoridad, lo siguiente:

- Se apruebe el presente informe, como también el informe INF/AGBC/DAF/SIS N° 0021/2023 del 05 de abril de 2023, elaborado por Roni Edwin Oyardo Acuña - Profesional II en Sistemas, con referencia: "PLAN DE IMPLEMENTACION PISLEA EN LA AGBC".
- Aprobar el Plan Institucional de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos (PISLEA) de la Agencia Boliviana de Correos.
- La elaboración y emisión de la correspondiente Resolución Administrativa que Aprueba "EL PLAN DE IMPLEMENTACION DE SOFTWARE LIBRE Y ESTANDARES ABIERTOS PISLEA".
- En cumplimiento del Parágrafo I de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 3251 de 12 de julio de 2017, remítase el PLAN INSTITUCIONAL DE IMPLEMENTACION DE SOFTWARE LIBRE Y ESTANDARES ABIERTOS DE LA AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS ante la AGETIC para su validación, seguimiento de su implementación y publicación en su página web.

Es en cuanto tengo a bien informar, recomendar, salvo error u omisión involuntaria y mejor criterio de su Autoridad.

Adj. LO REFERIDO
c.c.



Leonardo Roaingu Quiroga Lahua
-PROFESIONAL DEL AREA LEGAL
AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS

2022 AÑO DE LA REVOLUCIÓN CULTURAL PARA LA DESPATRIARCALIZACIÓN: POR UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

INFORME

INF/AGBC/DAF/SIS N° 0021/2023

A : Veronica Virginia Miranda Vaca
Director General Ejecutivo a.i.

VIA : Boris Mario Miranda Velasco
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

DE : Roni Edwin Oyardo Acuña
PROFESIONAL II EN SISTEMAS

REF. : **PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PISLEA EN LA AGBC**

FECHA: Miércoles, 05 de Abril de 2023

Señora Directora:

De conformidad a procedimientos administrativos y a la normativa vigente, tengo a bien elevar a su autoridad el presente informe.

ANTECEDENTES

El año 2011 se aprobó la Ley N° 164 de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y comunicación que en su artículo 77 establece: "I. Los Órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral en todos sus niveles, promoverán y priorizarán la utilización del software libre y estándares abiertos, en el marco de la soberanía y seguridad nacional. II. El Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, elaborará el plan de implementación de software libre y estándares abiertos en coordinación con los demás órganos del Estado y entidades de la administración pública."

El Decreto Reglamentario N° 1793 en sus artículos 19, 20 y 21 norma la elaboración del Plan de Software Libre y Estándares Abiertos y en su disposición transitoria cuarta define el plazo de migración a Software Libre y Estándares Abiertos en 7 años.

MARCO NORMATIVO

El Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos PISLEA se rige por la normativa legal vigente relacionada a temáticas como las tecnologías de la información y comunicación, simplificación de trámites, administración pública, planificación, gobierno electrónico y seguridad de la información, los cuales son:

- Constitución Política del Estado, de febrero de 2009, que instituye las telecomunicaciones como parte de los servicios básicos y establece que el acceso a estos es un derecho fundamental.

- Ley N° 164, Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, de 8 de agosto de 2011. Esta norma en su artículo 77 establece que los Órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral promoverán y priorizarán la utilización del software libre y estándares abiertos con el fin de sentar soberanía y seguridad nacional.
- Decreto Supremo N° 1391, de 24 de octubre de 2012, que aprueba el Reglamento General a la Ley N° 164.
- Decreto Supremo N° 1793, de 13 de noviembre de 2013, que aprueba el Reglamento para el acceso, uso y desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación en el marco de la Ley N° 164, norma que establece definiciones respecto a software libre y la elaboración y contenidos mínimos del Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos.
- Decreto Supremo N° 1874, de 23 de enero de 2014, normativa que crea la Dirección de Gobierno Electrónico y la incorpora a la estructura jerárquica del Ministerio de Planificación del Desarrollo.
- Ley N° 650, Agenda Patriótica, de 19 de enero de 2015, que eleva a rango de Ley la "Agenda Patriótica del Bicentenario 2025", que contiene los trece (13) pilares de la Bolivia Digna y Soberana. El pilar cuatro trata específicamente acerca de soberanía tecnológica.
- Decreto Supremo N° 2514, de 9 de septiembre de 2015, de creación de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación, que asigna como una función de la AGETIC proponer, promover, gestionar, articular y actualizar el Plan de Implementación de software libre y estándares abiertos.
- Ley N° 777, de 21 de enero de 2016, Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado –SPIE que establece un marco general de planificación del Estado, al cual se adscribe el presente plan.

DESARROLLO

El Plan contempla la Implementación de Gobierno Electrónico que se orientan a establecer las condiciones en que la Agencia de Correos de Bolivia – AGBC se relaciona con las tecnologías de la información y la comunicación en el desarrollo de sus procesos internos, en los servicios que presta a la ciudadanía y en la gestión pública en general.

En cumplimiento al Decreto Supremo Nro.3251, del 12 de Julio de 2017, aprueba el establecimiento del "Programa de seguimiento y evaluación del Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos" (PISLEA) y establece: "El seguimiento y evaluación

www.correos.gob.bo

a la implementación del Plan es una tarea que se realizará de manera conjunta y periódica, de tal manera que sirva como insumo para la formulación de estrategias y la actualización del plan. Este programa de evaluación se concretará en un informe anual que exprese el estado de implementación del Plan de Software libre, según las metas e indicadores establecidos".

En este sentido, para construir un gobierno electrónico soberano acorde a los postulados de la Constitución Política del Estado y la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, resulta imprescindible la implementación, uso, investigación y desarrollo de aplicaciones de software libre para el gobierno electrónico, ya que sin software libre se constituye un gobierno electrónico tecnológicamente dependiente y conceptual y técnicamente colonizado. De este modo, se impone el software libre para el desarrollo de gobierno electrónico, en toda tecnología sobre la que el Estado puede tener el control, conocer sus procesos, mecanismos y técnicas de desarrollo y funcionamiento, sin que esto impida el diálogo intercultural con el mundo y el aprovechamiento de la tecnología existente.

Esto implica, necesariamente, no sólo el uso de software libre, sino la generación de capacidades en el Estado y en la sociedad Boliviana para la innovación, investigación y desarrollo de herramientas de gobierno electrónico basadas en software libre, a través de procesos de capacitación y formación de alto nivel, y de mecanismos de facilitación para los sectores productivos, que permitan dotar a Bolivia de los técnicos, profesionales y empresas privadas, sociales y comunitarias calificados para asumir los retos que implica la articulación de ambos aspectos.

Es por esto que el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 1793 de 13 de noviembre del 2013 (Reglamento para el Desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación) establece que el Estado:

"... promoverá de manera prioritaria el desarrollo de contenidos, aplicaciones y servicios TIC en Software Libre en las áreas de educación, salud, gestión gubernamental, desarrollo productivo y comunicación e información..."

El software libre es, por tanto, el recurso estratégico para el desarrollo de contenidos, aplicaciones y servicios TIC en la implementación de Gobierno Electrónico y los estándares abiertos la base para la normalización de la comunicación, intercambio de datos e información entre las entidades públicas y con la ciudadanía y en la implementación de tecnologías de la información y comunicación, al mismo tiempo que permiten el control soberano sobre las operaciones de las aplicaciones informáticas utilizadas y la posibilidad de acceder al conocimiento y participar de su desarrollo.

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PISLEA

DESCRIPCIÓN ETAPA / OPERACIÓN	2022		2023				2024				2025			
	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
FASE 0: SOCIALIZAR EL PISLEA EN LA AGBC														
1. Informar sobre la necesidad de migrar a SW Libre presentando el PISLEA a los ejecutivos de AGBC														
FASE 1: REALIZAR LA MIGRACIÓN DE SERVIDORES Y SERVICIOS SECUNDARIOS														
1. Definir las alternativas de SW Libre a utilizar														
2. Capacitar al Personal de sistemas en la Instalación y Administración de Servidores y Servicios bajo SW Libre														
3. Establecer el Orden de Migración de Servidores y Servicios Secundarios para la Migración														
4. Realizar la Migración de Servidores y Servicios Secundarios conforme el orden establecido														
5. Implementar mecanismos de control sobre el funcionamiento de los Servidores y Servicios Migrados														
FASE 2: REALIZAR LA MIGRACIÓN DE SERVIDORES Y SERVICIOS PRINCIPALES														
1. Definir las alternativas de SW Libre a utilizar														
2. Capacitar al Personal de sistemas en la Instalación y Administración de Servidores y Servicios bajo SW Libre														
3. Establecer el Orden de Migración de Servidores y Servicios Principales para la Migración														
4. Realizar la Migración de Servidores y Servicios Principales conforme el orden establecido														
5. Implementar mecanismos de control sobre el funcionamiento de los Servidores y Servicios Migrados														
FASE 3: REALIZAR LA MIGRACIÓN DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO DE LOS USUARIOS GRALES.														
1. Definir las alternativas de SW Libre a utilizar														
2. Capacitar al Personal TI en la Instalación y Soporte Técnico de Estaciones de Trabajo bajo SW Libre														
3. Establecer el Orden de Migración de Estaciones de Trabajo por Edificio y Oficina														
4. Realizar la Migración de Estaciones de Trabajo conforme el orden establecido														
5. Capacitar a los usuarios en el uso del S.O. y Aplicaciones de Ofimática conforme el orden establecido.														
6. Realizar servicios de Soporte Técnico.														
7. Implementar mecanismos de control sobre el funcionamiento de las Estaciones de Trabajo migradas.														
FASE 4: REALIZAR LA MIGRACIÓN DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO DE LOS ESPECIALISTAS.														
1. Definir las alternativas de SW Libre a utilizar														
2. Capacitar al Personal de sistemas en la Instalación de las Aplicaciones a utilizar														
3. Establecer el Orden de Migración de Estaciones de Trabajo por Edificio y Oficina														
4. Realizar la Migración de Estaciones de Trabajo conforme el orden establecido														
5. Capacitar a los usuarios en el uso del S.O. y Aplicaciones de Ofimática conforme el orden establecido														
6. Capacitar a los usuarios en el uso de las Aplicaciones Especializadas (CAD, SIG) por un especialista externo.														
7. Realizar servicios de Soporte Técnico.														
8. Implementar mecanismos de control sobre el funcionamiento de las Estaciones de Trabajo migradas														
FASE 5: REALIZAR EL DESARROLLO DE NUEVOS S.I. BAJO EL ENFOQUE DE SW LIBRE.														
1. Definir las alternativas de SW Libre a utilizar.														
2. Definir las metodologías de desarrollo de SW a utilizar.														
3. Realizar el Desarrollo de Nuevos S.I. para dar solución a problemas específicos de la AGBC														
4. Realizar la Implantación de los Nuevos Sistemas de Información desarrollados														
5. Realizar el Mantenimiento de los Nuevos Sistemas de Información desarrollados														
FASE 6: ADECUACIÓN DE LA NORMATIVA INTERNAS BAJO EL ENFOQUE DEL SW LIBRE.														
1. Adecuar el Marco Normativo Interno existente acorde con el Enfoque del SW Libre														
2. Generar nuevo Marco Normativo acorde al enfoque del SW Libre y según las necesidades de la Institución.														

Cronograma de actividades AGBC

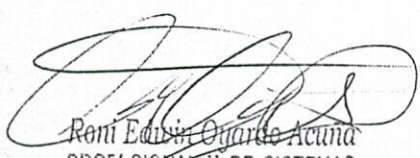
CONCLUSIONES

Por lo tanto, se concluye que la implementación PISLEA en la Agencia Boliviana de Correos – AGBC se adecuaba a las normas planteadas en el D.S. N° 1793 en sus artículos 19, 20 y 21 norma la elaboración del Plan de Software Libre y Estándares Abiertos.

RECOMENDACIONES

De acuerdo al análisis, desarrollo y conclusión, se sugiere a su autoridad **aprobar con Resolución Administrativa** el Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos **PISLEA**, y remitir el presente informe a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC) para el seguimiento y evaluación a la implementación del plan, posterior a ello solicitar conformidad a la ADSIB para la implementación de software IPS.

Es cuanto se informa para fines consiguientes.


Romi Edwin Oyarte Acuña
PROFESIONAL II DE SISTEMAS
AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS

REOA
Adj.
c.c.